

관세율표 해설 읽는 법

HS코드 분류 전 확인해야 할 구조와 원칙

부(部)·류(類)·호(號)·소호(小號) 구조, 주(注)의 법적 효력, 품목분류 통칙 6원칙 적용 순서까지 단계별로 정리했습니다.

핵심 요약

- 관세율표 체계: 21부 → 97류 → 호(4단위) → 소호(6단위) → 국내세분류(10단위)
- 주(Note)는 해설이 아니라 법령과 동일한 구속력을 갖는 규정
- 분류 판단은 통칙 제1호부터 순차 적용하고, 선순위 원칙에서 확정되면 이후 원칙은 미적용
- WCO 해설서는 참고자료 — 주(Note)와 충돌 시 주가 우선
- 소호주는 4단위 호 결정 이후 반드시 별도로 확인

HS 국제 공통 단위 6단위 · 한국 신고 단위 10단위 · 분류 통칙 6원칙 · 관세율표 부 21개

목차

01. 왜 관세율표 해설을 직접 읽어야 하는가
02. 관세율표의 구조: 부·류·호·소호
03. 주(注)의 종류와 법적 효력
04. 품목분류 통칙(GRI) 6원칙 적용 순서
05. WCO 해설서와 관세청 결정례 활용법
06. 흔한 실수와 주의사항
07. 실무 포인트 체크리스트
08. FAQ

01. 왜 관세율표 해설을 직접 읽어야 하는가

새로운 품목을 수입할 때 대부분의 담당자는 관세사나 포워더가 제시한 HS코드를 그대로 받아 씁니다. 문제는 분쟁이 발생하는 시점입니다. 세관이 다른 세번을 적용해 추징하거나, FTA 협정세율 적용이 배제되거나, 수출신고가 반려되는 국면에서 담당자가 관세율표를 스스로 읽지 못하면 대응 논리 자체를 만들 수 없습니다.

관세율표(Customs Tariff Schedule)는 세율 나열표가 아닙니다. 물품의 분류 기준, 용어 정의, 포함·제외 범위가 법령 수준의 구속력으로 규정되어 있습니다. 이를 정확히 독해하는 능력은 통관 담당자의 핵심 역량에 해당합니다.

법령 근거

관세율표는 「관세법」 제84조에 따라 별표로 규정됩니다. 관세청장은 「관세법」 제86조에 따라 품목분류 사전심사 결정을 할 수 있습니다. 즉 관세율표 자체가 법령의 일부입니다.

02. 관세율표의 구조: 부·류·호·소호

관세율표는 국제협약인 HS(Harmonized System, 통일상품명 및 부호체계)를 기반으로 하며, 한국은 이를 10단위까지 세분화해 운용합니다. 구조를 모르면 해설을 읽어도 맥락을 잡을 수 없습니다.

단계	명칭(한자·영문)	자릿수	설명	예시
1단계	부(部, Section)	—	21개 대분류, 코드번호 없음	제11부: 방직용 섬유
2단계	류(類, Chapter)	2자리	97개 류(01~97)	제62류: 의류(편물 제외)
3단계	호(號, Heading)	4자리	류 내부의 세분류	6201: 남성용 외투류
4단계	소호(小號, Subheading)	6자리(국제 공통)	호의 세분류, 국제 공통 기준	620111: 모직물제
5단계	국내 세분류	10자리	한국 자체 세분화(HSK)	6201110000 등

주의

6단위까지는 WCO 협약에 따라 국제적으로 동일합니다. 7~10단위는 국가별 세분화 영역이므로, 수출 상대국이 통지한 HS코드와 한국 수입신고 세번이 7단위 이후에서 달라질 수 있습니다. 이는 오류가 아니라 구조상 당연한 결과입니다.

03. 주(注, Note)의 종류와 법적 효력

관세율표 독해에서 가장 먼저 확인해야 하는 것은 주(注)입니다. 주는 설명문이 아니라 해당 부·류·소호의 적용 범위를 법적으로 확정하는 규정입니다. 주를 건너뛰고 호의 용어만 보면 오분류로 직결됩니다.

주의 종류	적용 범위	법적 효력	확인 위치
부주(部注, Section Note)	해당 부 전체	법령과 동일	각 부의 첫 부분
류주(類注, Chapter Note)	해당 류 전체	법령과 동일	각 류의 첫 부분
소호주(小號注, Subheading Note)	6단위 소호 분류 시	법령과 동일	류 내부 별도 표기

주의 세 가지 기능

- 포함 규정** — 호의 용어에 명시되지 않았더라도 해당 부·류에 포함되는 물품을 지정합니다.
- 제외 규정** — 호의 용어상 포함될 것처럼 보이지만 해당 부·류에서 배제되는 물품을 명시합니다. "이 류에는 다음 물품을 포함하지 않는다" 형태가 전형입니다.
- 용어 정의** — 관세율표 내에서 특정 용어가 갖는 의미를 법적으로 정의합니다. 일상적 의미나 거래 관행상 의미와 다를 수 있습니다.

경고

주를 확인하지 않고 호의 용어만으로 분류하는 것이 실무에서 가장 빈번한 오류입니다. 제외 규정이 존재하는 류에서 오분류가 발생하면 사후 추정 대상이 됩니다.

반드시 부주 → 류주 → 소호주 순으로 확인하십시오.

04. 품목분류 통칙(GRI) 6 원칙 적용 순서

관세율표 앞부분에는 품목분류 통칙(General Rules for the Interpretation of the HS, GRI)이 수록되어 있습니다. 6개 원칙은 분류 결정의 순서와 방법을 규정하며, 선순위 원칙에서 분류가 확정되면 후순위 원칙은 적용하지 않습니다.

통칙 1 — 호의 용어와 주

분류는 호의 용어와 관련 부·류의 주에 따라 결정합니다. 가장 먼저, 가장 많이 적용되는 원칙입니다. 단일 물품이 호의 용어에 명확히 해당하고 주에서 배제되지 않으면 그 시점에 분류가 확정됩니다.

통칙 2 — 불완전품·미완성품·혼합물

(가) 호에 열거된 물품에는 불완전·미완성 상태의 것도 포함됩니다. (나) 호에 열거된 재료·물질은 다른 재료·물질과 혼합·결합된 것도 포함합니다. 다만 혼합·결합으로 본질적 특성이 변하지 않아야 합니다.

통칙 3 — 둘 이상의 호에 분류 가능한 경우

(가) 가장 구체적으로 기술한 호를 우선합니다. (나) 본질적 특성을 부여하는 재료·구성요소를 기준으로 판단합니다. (다) (가)·(나)로도 결정되지 않으면 호 번호가 가장 뒤인 호에 분류합니다. 복합물품에서 빈번히 적용됩니다.

통칙 4 — 유사 물품 기준

통칙 1~3으로 분류할 수 없을 때 가장 유사한 물품의 호에 분류합니다. 실무 적용 빈도는 낮습니다.

통칙 5 — 용기·포장재

(가) 특정 물품 전용으로 제작되어 장기간 사용하는 케이스류는 해당 물품과 함께 분류합니다. (나) 포장재는 원칙적으로 내용물과 함께 분류하되, 반복 사용이 명백한 포장재는 별도 분류합니다.

통칙 6 — 소호 분류

소호(6단위) 결정은 동일 수준의 소호끼리만 비교합니다. 통칙 1~5를 소호 수준에서 다시 적용하며, 4단위 호 결정 이후 소호주를 반드시 별도로 확인해야 합니다.

실무 포인트

실제 분류 작업의 대부분은 통칙 1만으로 종결됩니다. 그다음으로 통칙 3(복합물품)의 적용 빈도가 높고, 통칙 4는 매우 드물게 적용됩니다.

※ 원문은 "70~80% 이상"으로 기술하나, 정확한 비율은 관세청 공식 통계 기준에 따라 변동될 수 있다고 부기하고 있습니다.

05. WCO 해설서와 관세청 결정례 활용법

주와 통칙만으로 판단이 어려운 경우 보조 자료를 활용합니다. 각 자료의 법적 지위가 다르므로 효력 순서를 혼동해서는 안 됩니다.

자료	발행 기관	법적 구속력	활용 방법
WCO 해설서(Explanatory Notes)	세계관세기구(WCO)	없음(참고자료)	호별 포함·제외 물품 사례 확인
관세청 품목분류 사전심사 결정례	관세청	신청인에 대해 구속력	유사 물품 선례 검색(관세청 품목분류 검색 시스템)
관세평가분류원 심사 결정	관세평가분류원	행정 해석	분류 이의 제기 시 참고
WCO 분류의견서(Classification Opinions)	WCO HS위원회(HSC)	없음(참고자료)	국제적 분류 일관성 확인

WCO 해설서는 각 호 아래에 수록된 포함 물품 예시(Inclusions)와 제외 물품 예시(Exclusions)가 핵심입니다. 다만 해설서 내용이 관세율표 주와 충돌하면 주가 우선합니다. 해설서는 해석을 보조하는 자료이지 주를 대체하거나 수정하는 자료가 아닙니다.

품목분류 사전심사를 신청하면 해당 물품에 대한 공식 분류 결정을 받을 수 있습니다(「관세법」 제86조). 이 결정은 신청인에게 구속력이 있으며, 이후 수입신고 시 결정된 세번으로 신고하면 사후 추정 위험을 차단하는데 유효합니다.

06. 혼한 실수와 주의사항

오류 유형	내용
주(Note) 미확인	호의 용어만 보고 제외 규정을 확인하지 않아 오분류. 제11부(방직용 섬유), 제15부(비금속) 등에서 특히 빈번.
소호주 별도 미확인	4단위 호 결정 후 소호주를 읽지 않아 6단위 세분류 오류 발생. 소호주는 류주와 별개로 존재.
통칙 적용 순서 무시	통칙 1을 검토하지 않은 상태에서 통칙 3(본질적 특성)을 먼저 적용. 통칙은 1부터 순차 검토가 원칙.
WCO 해설서를 법령으로 오해	해설서를 주보다 우선시하거나, 해설서만 확인하고 주를 건너뛰. 해설서는 참고자료에 불과.
수출국 HS코드 그대로 사용	수출자 인보이스상 HS코드를 한국 수입신고에 그대로 적용. 6단위 이후 차이로 세율 오류 발생 가능.
용도·거래 명칭 기준 분류	실제 용도나 상품명으로 분류 시도. 관세율표는 물품의 객관적 특성을 기준으로 분류.

07. 실무 포인트 체크리스트

신규 품목의 세번을 검토할 때 다음 순서를 따르면 누락을 방지할 수 있습니다.

1. 물품의 객관적 특성 파악 — 재질, 구조, 기능, 제조공정, 주요 용도를 인보이스·카탈로그·성분표 등으로 확인합니다.
2. 후보 부·류 선정 — 물품 특성을 기준으로 가능성 있는 부와 류를 2~3 개로 압축합니다.
3. 부주 → 류주 순 확인 — 각 후보 류의 부주와 류주를 읽어 포함·제외 여부를 확정합니다.
4. 통칙 1 적용 — 주에서 배제되지 않고 호의 용어에 부합하는 호를 4 단위로 확정합니다.
5. 소호주 확인 후 6 단위 결정 — 해당 류의 소호주를 별도로 읽고 통칙 6 을 적용해 6 단위를 확정합니다.
6. WCO 해설서·결정례 교차검증 — 결정된 6 단위를 해설서의 포함·제외 예시와 관세청 결정례로 검증합니다.
7. 불확실 시 사전심사 신청 — 판단이 어렵거나 고세율·수입요건 차이가 큰 물품은 품목분류 사전심사를 신청해 리스크를 차단합니다.